Verordnung zur Änderung der Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge an Miet- und Pachtzinsen von Gewerbeflächen

vom 05.05.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: **821.40.63**
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 117 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf die Verordnung vom 6. April 2020 über die wirtschaftlichen Massnahmen infolge des Coronavirus (WMV COVID-19);

in Erwägung:

Der Empfängerkreis muss erweitert werden, um die dringenden Bedürfnisse der Freiburger Wirtschaft zu decken.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 821.40.63 (Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch Beiträge an Miet- und Pachtzinsen von Gewerbeflächen (WMMV-COVID-19), vom 21.04.2020) wird wie folgt geändert:

Art. 1 Abs. 1 *(geändert)*

[1] Mit dieser Verordnung sollen die Folgen der COVID-19-Pandemie vor allem auf Kleinunternehmen und Selbstständigerwerbende des Freiburger Wirtschaftsgefüges abgeschwächt werden. Zu diesem Zweck sieht sie einen Individualbeitrag im Sinne von Artikel 5 des Subventionsgesetzes vom 17. November 1999 (SubG) in Form eines Beitrags an den geschuldeten Miet- oder Pachtzins oder an die Schuldzinsen für Fremdkapital (Hypothekarkredite) vor.

Art. 2 Abs. 1 *(geändert)*

[1] Zu diesem Zweck wird ein Betrag von 20 Millionen Franken bereitgestellt.

Art. 3 Abs. 1, ***Abs. 1a*** *(neu)*, ***Abs. 2a*** *(neu)*

[1] Für den Beitrag an den Miet- oder Pachtzins gemäss dieser Verordnung gelten die folgenden Bedingungen:

a) *(geändert)* Empfängerkreis: Ein Gesuch stellen können Unternehmen und Selbstständigerwerbende im Sinne von Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, deren Tätigkeit durch die Auswirkungen von COVID-19 erheblich beeinträchtigt wurde, und öffentliche Gaststätten mit einem Patent des Typs A, B, C, D, F oder H im Sinne von Artikel 14 des Gesetzes vom 24. September 1991 über die öffentlichen Gaststätten;

g) *(geändert)* Wirtschaftlich Berechtigte: Der Eigentümer und der Mieter können die gleiche Rechtsperson sein und den gleichen wirtschaftlich Berechtigten vertreten.

h) *(geändert)* Begrenzung der Gesuche: keine Begrenzung.

m) *(geändert)* Frist für die Gesuchstellung: 30. Juni 2020.

[1a] Für den Beitrag an den Schuldzins für Fremdkapital gemäss dieser Verordnung gelten die gleichen Bedingungen wie für Absatz 1 dieses Artikels, jedoch mit den folgenden Ausnahmen:

a) Gegenstand der Finanzhilfe: Der Schuldzins für Fremdkapital (Hypothekarkredite) zur Finanzierung der Geschäftsräumlichkeiten der Empfängerin oder des Empfängers wird ganz oder teilweise übernommen; Von der Finanzhilfe ausgeschlossen sind:

   1. die Schuldzinsen für Fremdkapital, das bereits Gegenstand einer Finanzhilfe in Anwendung der Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus im Tourismusbereich (WMT-COVID-19) ist;

b) Umfang der Finanzhilfe: Der Staat übernimmt den effektiven Schuldzins für die Monate Juni und Juli 2020, insgesamt jedoch höchstens 2500 Franken;

c) Öffentliche Gaststätte: Der Beitrag an den Schuldzins für Fremdkapital zur Finanzierung der Räumlichkeiten von Empfängerinnen und Empfängern mit einem Patent nach Absatz 1 Bst. a dieses Artikels beläuft sich in Abweichung von Absatz 1a Bst. b auf höchstens 3500 Franken;

d) Frist für die Gesuchstellung: 30. Juni 2020.

[2a] Ist die Geschäftsfläche der Empfängerin oder des Empfängers Teil eines von ihr oder ihm bewohnten Gebäudes, so beläuft sich der Beitrag des Staats auf 30 % der Schuldzinsen für zwei Monate, insgesamt jedoch höchstens auf 1000 Franken. Im Übrigen gilt die Bedingung gemäss Absatz 2 dieses Artikels.

Art. 4 Abs. 1 *(geändert)*, ***Abs. 2a*** *(neu)*, ***Abs. 4*** *(neu)*

[1] Für die Einreichung und Bearbeitung der Gesuche gemäss Artikel 3 Abs. 1 dieser Verordnung gelten die folgenden Modalitäten:

c) *(geändert)* Gesuch um einen Pauschalbeitrag: Dem Gesuch um einen Beitrag im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 dieser Verordnung ist die letzte Steuerveranlagung beizulegen.

d) *(neu)* Gleicher wirtschaftlich Berechtigter: Sind Eigentümerin oder Eigentümer sowie Mieterin oder Mieter die gleiche Rechtsperson, wird eine Kopie der letzten Jahresrechnung verlangt.

[2a] Für die Einreichung und Bearbeitung der Gesuche gemäss Artikel 3 Abs. 1a dieser Verordnung gelten die folgenden Modalitäten:

a) Unterzeichnetes Formular: Das Gesuch wird mit einem vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Formular bei der WIF eingereicht. Die WIF stellt zu diesem Zweck auf ihrer Website www.promfr.ch ein Formular zur Verfügung.

b) Ergänzende Unterlagen: Dem Formular ist eine Kopie der Belege über die Hypothekarschulden beizulegen; bei Bedarf kann die WIF eine Kopie der letzten Jahresrechnung und/oder der letzten Steuererklärung der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers verlangen.

[4] Falls eine ausserordentliche Bundeshilfe für den Zeitraum gewährt wird, für den diese Verordnung gilt, wird die kantonale Finanzhilfe um den für den gleichen Zeitraum gewährten Betrag der Bundeshilfe gekürzt.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Diese Verordnung tritt am 8. Mai 2020 in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL